

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1224/2539

นาย สุชาติ วุฒิวิชัย กับพวก
บริษัท มั่นคง เคหะ การ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่ดินมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ฟ้องคดีขอให้เปิดทางจำเป็น แม้จะเป็นผู้รับมอบอำนาจหลายคน แต่โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 เป็นเจ้าของร่วมกัน จึงเป็นผู้มีอำนาจร่วมกันและมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ต้องเสียอากรแสตมป์ 30 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 7(ข)แห่งประมวลรษฎากร ทางใดที่เป็นทางจำเป็น โจทก์ย่อมมีสิทธิใช้ได้โดยอำนาจแห่งกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349โดยไม่จำต้องจดทะเบียนสิทธิอีก

โจทก์ทั้งเก้าฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามเปิดทางตามแนวถนนกว้าง 8 เมตรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 696 และโฉนดเลขที่ 55725ตำบลทุ่งสองห้อง (สีกัน) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นทางจำเป็นออกสู่ทางสาธารณะให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 62551โฉนดเลขที่ 109674 โฉนดเลขที่ 62552 และโฉนดเลขที่ 62553ตำบลทุ่งสองห้อง (สีกัน) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานครของ

โจทก์ทั้งเก้าและให้จำเลยทั้งสามจดทะเบียนเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งเก้า หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยทั้งสามโดยให้จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์เพื่อไปจดทะเบียนเป็นทางจำเป็นต่อไป

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องจึง ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยินยอมให้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 40111, 51349, 191809, 55680, 55681 และ 696 รวม 6 โฉนด ซึ่งเป็นเจ้าของรายเดียวเป็นผู้ใช้ถนนพิพาทโดยจดทะเบียนการจำยอมให้ เพียงรายเดียวเท่านั้นมิได้อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์แต่ ประการใดโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 สามารถผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้แต่เหตุ ที่โจทก์ทั้งเก้าต้องการผ่านที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เนื่องจากสะดวกเพราะมีถนน ผ่านอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างถนนหรือทางเดินใหม่และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากโจทก์ทั้งเก้าผ่านที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะทำให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินบนที่ดิน ซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอคิดค่าเสียหาย จากโจทก์ทั้งเก้ารายละ 200,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,800,000 บาทขอ ให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ทั้งเก้าใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเงิน 1,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วัน ที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ทั้งเก้าให้การแก้ฟ้องแย้งว่า การที่โจทก์ทั้งเก้าผ่านที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โฉนดเลขที่ 55725 นั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ได้รับความเสียหายเพราะ

ที่ดินดังกล่าวมีแนวถนนตัดผ่านอยู่แล้วเป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงอื่นอีกหลายแปลง
จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ทั้งเก้า ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เปิดทางพิพาทกว้าง 6 เมตรยาวประมาณ
100 เมตร บนที่ดินของจำเลยที่ 1 โฉนดเลขที่ 696ตำบลทุ่งสองห้อง (สีกัน) อำเภอ
บางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานครให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เปิดทางพิพาทกว้าง 6
เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร บนที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โฉนดเลขที่
55725ตำบลทุ่งสองห้อง (สีกัน) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นทางจำเป็นออกสู่ทางสาธารณะแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 62551โฉนดเลขที่ 109674
โฉนดเลขที่ 62552 และโฉนดเลขที่ 62553ตำบลทุ่งสองห้อง (สีกัน) อำเภอบางเขน
(ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานครของโจทก์ทั้งเก้า ให้จำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนทาง
จำเป็นในโฉนดที่ดินของจำเลยทั้งสามให้แก่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ดังกล่าวของโจทก์
ทั้งเก้า หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
แทนจำเลยทั้งสาม และให้โจทก์ที่ 1 ชำระค่าทดแทนเป็นเงิน 60,000 บาท โจทก์ที่ 2
ชำระเป็นเงิน 60,000 บาท โจทก์ที่ 3 ชำระเป็นเงิน 180,000 บาท โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 9
ร่วมกันชำระเป็นเงิน 320,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งเก้าและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอให้จำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนเป็นทาง
จำเป็นนั้นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งเก้าและจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข
จ.14 โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ปิดอากรแสตมป์เพียง 30 บาท ไม่ถูกต้อง ตามประมวล

รัฐฎาการมาตรา 118 รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้ไม่ชอบปรากฏว่าคดีนี้จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะใบมอบอำนาจที่โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ฟ้องคดีปิดอาคารแสดตมปีไม่ถูกต้องตามประมวลรัฐฎาการมาตรา 118 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 9 เป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 62553 โจทก์ที่ 9 มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1359 แม้การปิดอาคารแสดตมปีในใบมอบอำนาจไม่ถูกต้องตามประมวลรัฐฎาการ มาตรา 118 ก็ไม่ทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 9 เสียไปและไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะคดีนี้โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ฟ้องคดีซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ฟ้องคดีเอง แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1359 เป็นเรื่องเจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิของตนอันเกิดแก่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อต่อสู้บุคคลภายนอก การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247 แต่ศาลฎีกาเห็นว่า เพื่อไม่ให้คดีล่าช้า เห็นควรวินิจฉัยไปโดยไม่ส่งสำนวนคืนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เห็นว่า โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 แม้จะเป็นผู้มอบอำนาจหลายคนแต่โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 เป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 62553 จึงเป็นผู้มีอำนาจร่วมกันและมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 9 ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ต้องเสียอากรแสดตมปีตามบัญชีอัตราอากรแสดตมปีข้อ 7(ข) ซึ่งกำหนดไว้ 30 บาท ปรากฏว่าใบมอบอำนาจเอกสารหมายเลข.14 ของโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ติดอากรแสดตมปี 30 บาท จึงถูกต้องแล้วโจทก์ที่ 9 มีอำนาจฟ้องแทนโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8 ได้ ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อต่อไปว่าโจทก์ทั้งเก้าสามารถใช้เส้นทางอื่นออกสู่ถนนสาธารณะได้และหากเปิดทางให้โจทก์ทั้งเก้าใช้จำเลยที่ 1 จะได้รับความเสียหายมาก

เพราะมีบุคคลภายนอกเข้าออกพลุกพล่านไม่สามารถควบคุมได้ทางจะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ จำเลยที่ 1 มีข้อผูกพันตามสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกค้ารายละ 100,000 บาท เห็นว่า คำเบิกความของพยานจำเลยที่ 1 เชื่อสมกับพยานโจทก์ทั้งเก้า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งเก้าไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ทางพิพาท ส่วนที่อยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ผู้ซื้อที่ดินและบ้านจัดสรรของจำเลยที่ 1 ใช้เป็นทางผ่านออกสู่ทางสาธารณะได้ส่วนทางพิพาทซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินที่จำเลยที่ 1 จัดสรรขายแล้วและทางพิพาทเป็นแนวเดียวกันตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.6 ทางพิพาทจึงเป็นทางจำเป็นที่จำเลยที่ 1 เสียหายน้อยที่สุด ฎีกาจำเลยที่ 1 ขอนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ทั้งเก้าฎีกาข้อเดียวว่า ถ้ามิได้มีการจดทะเบียนทางจำเป็นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โจทก์ทั้งเก้าต้องยื่นฟ้องต่อศาลใหม่อีก เห็นว่า เมื่อทางพิพาทเป็นทางจำเป็นแล้วโจทก์ทั้งเก้ามีสิทธิใช้ทางดังกล่าวได้โดยอำนาจของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสิทธิอีก ฎีกาโจทก์ทั้งเก้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 เป็นบทบัญญัติอยู่ใน
บรรพ 4 ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ หมวด 2 แตนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของกรรมสิทธิ์การใช้สิทธิผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะนั้นเป็นการ
ใช้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวเท่านั้นมิได้ก่อให้เกิดทรัพย์สินอีก
อันหนึ่งขึ้นมาใหม่ จึงไม่อาจมีการจดทะเบียนตามมาตรา 1299 ได้ ไพโรจน์ วายุ
ภาพ